

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

20ª VARA CRIMINAL

AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0002045-22.2017.8.26.0635**
 Classe - Assunto: **Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **ZEQUIAS SOUZA DOS SANTOS**

Vistos.

ZEQUIAS SOUZA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso nas penas do artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/2006.

Consta da denúncia que no dia 03 de março de 2017, por volta das 16h30min, na Praça Inácio Dias, Perus, nesta cidade e Comarca da Capital, trazia consigo, para entrega e comercialização a terceiros pessoas, aproximadamente 2,8g da droga *Tetrahydrocannabinol*, acondicionados em 02 invólucros plásticos, e aproximadamente 5,6g da droga cocaína, acondicionados em 07 microtubos plásticos, tipo *eppendorf*, além da quantia de R\$ 157,00, fazendo-o sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Foi oferecida defesa prévia por escrito, arrolando as mesmas testemunhas da denúncia (fls. 157).

Recebida a denúncia em 13 de junho de 2017 (fls. 155), o acusado foi regularmente citado (fls. 150).

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas comuns à acusação e defesa, sendo a seguir o réu interrogado. Não foram requeridas diligências pelas partes.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

20ª VARA CRIMINAL

AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Em alegações finais, as partes postularam a desclassificação da conduta do réu para o artigo 28 da Lei Antidrogas.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão estatal é parcialmente procedente.

O policial militar narrou que estava em patrulhamento de rotina quando avistou o réu que caminhava na direção da guarnição, mas ao avistá-la acabou mudando de direção e acelerando os passos. Resolveram abordá-lo e em revista pessoal encontraram em seu poder 02 porções de maconha e 07 *ependorfs* contendo cocaína, bem como um telefone celular e a quantia de R\$ 157,00 (cinco notas de R\$ 50,00, uma nota de R\$ 5,00 e uma nota de R\$ 2,00). O local é conhecido ponto de tráfico. O réu afirmou que havia adquirido aquela droga para consumo próprio e parecia estar sob efeito de drogas.

O réu fez uso de seu direito constitucional ao silêncio.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade está demonstrada pelo laudo de fls. 110/112.

Com relação ao crime de tráfico de drogas, razão assiste às partes. A prova colhida na presente audiência não autoriza a imputação de tráfico, pois nenhum elemento há a indicar que a droga encontrada em poder do réu destinava-se à venda para terceiros. Com efeito, o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006 prescreve que: *“para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”*. Na dicção legal, portanto, a quantidade da substância entorpecente apreendida constitui apenas um dos elementos eleitos pela norma para a classificação da conduta do agente, de forma que tudo dependerá das circunstâncias do caso concreto, sendo neste sentido o entendimento jurisprudencial adotado, confira-se:

“TÓXICO - Tráfico - Desclassificação - Uso próprio - Admissibilidade - Dúvida acerca do comércio ilícito - Réu sem registro de antecedentes


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

que trabalha e ajuda a mãe - Grande quantidade de droga - Insuficiência para a caracterização do tráfico - Recurso parcialmente provido.” (TJSP - Apelação Criminal nº 167.762-3 - Moji-Guaçu - CCRIM 6 - Rel. Fanganiello Maierovitch). Na lição de Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi, ainda, “os aspectos subjetivos de uma conduta, porém, só podem ser aferidos por circunstâncias objetivas, que o artigo enumera com a finalidade de orientação do juiz. Na verdade, o dispositivo nada acrescenta, mas tem uma intenção que o justifica, qual seja, a de chamar a atenção do magistrado para que aprecie todas as circunstâncias do crime e não apenas a quantidade da droga apreendida, critério simplista e único considerado na vigência do art. 281 do Código Penal antes do Decreto-Lei n. 385. A quantidade da droga, não se nega, é fator importante, mas não pode ser exclusivo, devendo, pois, o juiz apreciar as demais circunstâncias que envolvem o delito, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente.” (in Lei de Drogas Anotada, Editora Saraiva, 2007, página 48).

E no caso ora sob exame, nem mesmo a quantidade serviria como elementos único a indicar a prática de tráfico, porque havia em poder do réu apenas 9 porções de drogas. Ademais, o dinheiro não estava em notas trocadas, como tipicamente ocorre em casos de tráfico.

Assim, necessária a desclassificação para a infração prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Tendo em vista a primariedade técnica do réu, aplicável apenas a pena de advertência.

Isto posto, **julgo parcialmente procedente** a pretensão punitiva estatal para o fim de **CONDENAR** o réu ZEQUIAS SOUZA DOS SANTOS à pena de advertência, como incurso nas penas do artigo 28, *caput*, da Lei 11.343/06.

Observe, no entanto, que o réu permaneceu preso por este feito desde a data dos fatos até a presente data. Reputo que a permanência no cárcere sirva, por si só, de advertência ao réu sobre os malefícios da droga, que restringiu sua liberdade por



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

20ª VARA CRIMINAL

AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

período considerável, sendo absolutamente desnecessário que o réu seja admoestado verbalmente.

Por isso, com fulcro no artigo 42 do Código Penal, considero cumprida a pena ora imposta ao réu e, em consequência, JULGO EXTINTA a punibilidade de ZEQUIAS SOUZA DOS SANTOS.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Defiro a liberação do valor apreendido em favor do réu, expedindo-se guia de levantamento.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual.

P. R. I. C.

São Paulo, 27 de junho de 2017.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI

Juíza de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**